

한국가스공사 상임감사위원

권 고

일련번호 제23-공급종합-25호

제 목 물품구매 적격심사 세부기준 개선 필요

소관부서 ○○○○본부 √√√√처

조치부서 ○○○○본부 √√√√처

내 용

1. 업무 개요

공사는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 계약 관련 법규를 준수하여 계약업무를 처리하고 있으며, ☐☐☐부는 공사 「직제규정시행세칙」에 따라 물품구매 계약 관련 제도 및 규정을 검토하고 정비하는 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공사 「공사·용역 적격심사 세부기준」은 추정가격이 기획재정부 장관이 정하는 금액(이하 "고시금액"이라고 한다) 미만인 용역입찰의 적격심사 시 소기업·소상공인, 입찰공고일 기준 최근 7년 이내 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점한도를 부여하도록, 2023. 3. 2. 개정되었다.

동 개정은 공정거래로서 소기업 등에 대한 기회 제공을 확대하기 위해 추진되었으며, 국가 및 공공기관 등으로부터 계약사무를 위임받아 업무를 처리하는 조달청의 「일반용역 적격심사 세부기준」을 참고하여 진행되었다.

한편 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제7조 및 중소기업부고시 제2020-29호¹⁾에 따르면 중소기업자간 경쟁제품 중 물품구매 입찰의 낙찰자 선정을 위한 계약이행능력심사(적격심사)에서도 추정가격이 고시금액 미만인 경우, 소기업·소상공인인 입찰참가자에 대해 신용평가등급 점수상의 배점한도를 부여하도록 규정되어 있다.

따라서 공사는 추정가격이 고시금액 미만인 용역 또는 중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 입찰 추진 시 적격심사(계약이행능력심사)를 통해 낙찰자를 선정하여야 하며, 이 때 소기업·소상공인에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점한도까지 우대점수를 부여하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사 「물품구매 적격심사 세부기준」은 위 규정들과 달리 추정가격이 고시금액 미만인 물품제조 및 구매 입찰의 적격심사에 소기업·소상공인을 위한 우대규정을 마련하고 있지 않다²⁾.

물론 추정가격이 고시금액 미만인 물품제조 등 입찰 적격심사에서 소기업·소상공인에 대한 우대규정이 반드시 필요하다고 할 수는 없으나, 공사 「공사·용역 적격심사 세부기준」 및 중소기업자간 경쟁제품 계약이행능력심사 기준(중소벤처기업부고시 제2020-29호)과의 일관성 유지를 위하여 관련 규정을 개정하는 것이 바람직하다고 판단된다.

특히 이번 감사를 통해 ○○본부 내 3개 지역본부(◆◆◆◆, ◆◆, ■■■■)의

1) 「중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준」으로 2022. 9. 27. 제2022-72호로 일부 개정됨
2) 입찰공고일 기준 최근 7년 이내 사업을 개시한 창업 초기 중소기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점한도를 부여하도록 하는 우대규정 존재

계약업무 처리 실태를 점검한 결과, 중소기업자간 경쟁제품 계약이행능력심사 기준과 공사 「물품구매 적격심사 세부기준」간 차이점(소기업·소상공인에 대한 신용평가등급 점수상의 배점한도 부여 여부)을 인지하지 못하여, 추정가격이 고시금액 미만인 중소기업자간 경쟁제품(물품) 계약이행능력심사에서 우대점을 누락하는 사례를 다수 확인할 수 있었다³⁾. 이 사례들은 계약 담당직원의 업무 소홀이 직접적인 원인이지만 공사 「물품구매 적격심사 세부기준」과 타 규정 간 일관성 부재 또한 문제의 간접적인 원인이 되었을 것이라 판단된다.

참고로 공공기관 계약업무 처리의 기준이 될 수 있는 조달청의 경우 자체 「물품구매 적격심사 세부기준」에서 추정가격이 고시금액 미만인 물품구매 입찰의 적격심사 시 소기업·소상공인인 입찰참가자의 경영상태평가에 우대점수를 부여하도록 규정을 개정하여 운영하고 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▽▽▽▽처 □□□□부는 중소기업자간 경쟁제품이 아니면서 추정가격이 고시금액 미만인 물품입찰의 낙찰자 결정을 위한 적격심사에서 소기업·소상공인에 대한 우대점을 부여하게 될 경우 근로환경 변화 등으로 어려움을 겪고 있는 소기업·소상공인에 도움이 될 것이라며 제도 개선에 긍정적 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▽▽▽▽처장은

타 계약 법규와 일관성을 유지하고 소기업·소상공인에 적절한 기회를 제공할 수

3) 총 13건의 부적정 평가 사례 확인(◆◆◆◆본부 1건, ◆◆◆◆본부 7건, ■■■■본부 5건)

있도록 공사 「물품구매 적격심사 세부기준」을 개정하는 방안을 검토하여 주시기
바랍니다. (권고)

[관련부서]

△△△△처 □□□□부